



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: יאיר פלג
מרחוב אפטר 11 דירה 13 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעת: פנינה אבוחצירה
רחוב הפיקוס 39 תל אביב

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב פיקוס 39 תל אביב הבנוי על חלקה 11 בגוש 7075 (להלן: "הבית").

התובע טוען כי מדירת הנתבעת חודרת רטיבות לדירתו. על פי אינסטלטור מטעמו מקור הרטיבות הינו קופסת ביקורת וליקוי באיטום רצפת האמבטיה והאמבטיה עצמה. הנתבעת התחמקה מלטפל בבעיית הרטיבות שאך הולכת ומחמירה ומשכך נדרשה הגשת התובענה.

הנתבעת טענה כי אין כל נזילה בדירת התובע והצנרת בדירתה תקינה. מקור הליקויים בדירת התובע הינו הזנחה של שנים. מדובר בנתבעת מבוגרת שאין בידה הממון לבצע עבודות נרחבות כפי שדורש התובע ללא הצדקה. בהמשך טענה הנתבעת כי מקור הליקויים (שהוכחו) הינו ברכוש המשותף.

ביום 29.11.12 נערך דיון בתובענה בסיומו הורתי על מינויה של חברת אינפרטק כמומחה מטעם המפקח (להלן: "המומחה").

המומחה מסר חוות דעת מיום 22.01.13 (להלן: "חוות הדעת").

ביום 07.02.13 נקבע התיק לשמיעת ראיות לאחר שהצדדים לא הודיעו, בהתאם להחלטתי מיום 27.01.13, על כוונתם לחקור את המומחה.

ביום 07.02.13 נשמעו הראיות בתיק והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים וראיותיהם אני מוצא מקום לקבל את התביעה בחלקה כפי שיפורט להלן.

התובע הודיע ביום 31.01.13 כי הוא מקבל את חוות הדעת. גם לא הובאו על ידו כל ראיות ולא נשמעו כל טענות כנגד מסקנות חוות הדעת. למעשה, התובע מבקש לבסס את תביעתו על חוות הדעת המקצועית היחידה המצויה בתיק זה.

גם ראיותיה וטענותיה של הנתבעת לא הצביעו על כל סיבה מדוע שלא אקבל את חוות דעת המומחה. למעשה, טענות הנתבעת מבססות ומאשרות את חוות דעת זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם המומחה, כמו הנתבעת, סבור כי חלק מן הרטיבות מקורה בפיר הצנרת ברכוש המשותף. כך נקבע בחוות הדעת בסעיף 2.1.2. כך גם קביעת המומחה המפורשת בנוגע לרטיבות בדירת התובע שתועדה בסעיפים 1.4.6 ו- 1.4.7 לחוות הדעת. רטיבות זו מקבילה לרטיבות שהתגלתה גם בדירת הנתבעת (סעיפים 1.4.10 ו- 1.4.11).

הנתבעת טוענת כי גם הרטיבות המאוזכרת בסעיפים 1.4.3, 1.4.4 ו- 1.4.5 לחוות הדעת מקורה באותו פיר משותף.

המומחה אכן לא התייחס ספציפית למקור הרטיבות באותם המקומות ולא קבע במפורש כי מקורם בדירת הנתבעת. יש לזכור כי רטיבויות אלו ממוקמות בסמוך למוקדי הרטיבות שאותרו בדירת הנתבעת על פי חוות הדעת (ר' השרטוט במוצג נ/1), ובפרט הרטיבות בחלק התחתון של קירות דירת הנתבעת שמקורן בפיר הצנרת (סעיף 1.4.11). אולם, ניתן גם לקבל את הטענה כי העדר התייחסות משמעה העדר קשירה של הרטיבות הספציפית לפיר המשותף דווקא (לאור התייחסות מפורשת במקומות אחרים לרטיבות שמקורה באותו פיר) ולפיכך קביעתו הכללית של המומחה בסעיף 2.1 לחוות הדעת מתייחסת למקורות הרטיבות האמורים.

אולם, לצורך ההכרעה בתיק זה אינני נדרש למסקנה עובדתית במחלוקת האמורה. אף אם נקבל את טענות הנתבעת כי גם הרטיבות המפורטת בסעיפים 1.4.3, 1.4.4 ו- 1.4.5 מקורה מאותו פיר משותף, הרי שממילא לא הוצגה על ידי הנתבעת כל גרסה לגבי הרטיבויות שאובחנו בסעיפים 1.4.1, 1.4.2 ו- 1.4.8 לחוות הדעת. למעשה, הנתבעת מתעלמת בראייתה מאותן רטיבויות ומהתייחסות המומחה אליהן. ויודגש, המדובר ברטיבות במקומות וחדרים שונים בדירת התובע.

על פי מיקומן של רטיבויות אלו לא ניתן לומר כי אלו קשורות לפיר - המומחה אינו קושר אותן לרטיבות בפיר המשותף בכל דרך וגם הנתבעת איננה טוענת כאמור (ר' גם השרטוט במוצג נ/1). מאידך, מיקומן מתחת ובסמוך ממש לחדר האמבטיה בדירת הנתבעת, היכן שאותרו חדירות רטיבות במפגש קיר רצפה וקופסת ביקורת (סעיף 1.4.12) וחלחול מים בסף דלת מעבר למסדרון (סעיף 1.4.13), מחזק את המסקנה בחוות דעת המומחה כי המקור לרטיבות האמורה הינו בדירת הנתבעת. לזאת יש להוסיף גם את קביעת המומחה כי קופסאות הביקורת "נמצאות במצב בליה מתקדם" (סעיף 1.4.14) והאבחנה ברורה כי ישנו איבוד מים בחיבור ניקוז הכיור לקופסת הביקורת (סעיפים 1.4.12 ו- 2.1.1 לחוות הדעת).

ויודגש, המומחה קובע בסעיף 2.1 את פירוט הכשלים אשר גורמים לרטיבות. במסגרת זו הוא קובע במפורש גם ליקויים בחדר הרחצה בדירת הנתבעת ואפילו ליקויים משמעותיים. אין כל ממש בטענת הנתבעת כאילו אין קביעה בחוות הדעת כי מקור הרטיבות הינו בדירתה. ויודגש, חוות הדעת הינה התייחסות מקצועית קבילה יחידה בתיק זה.

זאת ועוד. הוכח כי רטיבות כנ"ל איננה קיימת גם בדירת הנתבעת (עמוד 7 שורה 29) ולא נטען כלל כי קיימת רטיבות במקום כנ"ל בקומה הראשונה בבית, דבר שהיה צפוי לו מקור הרטיבות היה בפיר המשותף (כפי שקרה בנוגע למוקדי רטיבות אחרים כאמור (עמוד 8 שורות 6-7)). גם בכך יש לחזק את מסקנת המומחה בדבר מקור הרטיבות האמורה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/12

פני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לא הובאה על ידי הנתבעת כל ראיה כאילו המדידות אשר בוצעו על ידי המומחה אינן מהימנות. ההפך הוא הנכון – מר פימה מבסס את עדותו על הבדיקה המקצועית שביצע המומחה באמצעות ציוד צילום מיוחד (עמוד 7 שורות 2-4).

אין בידי גם לקבל את הטענות כי המדובר ב"אזורים יבשים", מהם טוען המומחה כי מגיעה הרטיבות לדירת התובע (עמוד 7 שורות 5-7).

ראשית, קביעת המומחה מתבססת על מדידת לחות אובייקטיבית וזו מלמדת על רטיבות באזורים האמורים.

שנית, המומחה שקל את טיעוני הצדדים - הם נכחו בביקור שנערך על ידו, הם גם היו רשאים להעביר לו את כתבי הטענות מטעמם, להשמיע את עמדתם ולהגיש לו כל מסמך אחר שחפצו, לרבות חוות דעת מומחים מטעמם (עמוד 3 שורות 17-18). על אף כל האמור המומחה קבע את אשר קבע בחוות הדעת.

שלישית, הליקויים שאותרו הם בחדר האמבטיה בדירת הנתבעת. לא יכולה להיות מחלוקת כי רצפת חדר האמבטיה הינו מקום רטוב. הדבר נכון לגבי סף הריצוף בחדר האמבטיה ובודאי בנוגע למפגש קיר רצפה ובהיקף קופסת הביקורת המצויות על פי חוות הדעת ב"מצב בליה מתקדם" (שלא הוכחש). הדברים נכונים, ביתר שאת, בנוגע לאבחון אובדן המים שבין הכיור לבין קופסת הביקורת, גם אליו לא התייחסה הנתבעת בטענותיה ובעדותו של מר פימה.

רביעית, המדובר בחוות דעת מומחה מקצועי אשר מונה מטעמי. לא הובאה כל חוות דעת מטעם הנתבעת, על אף שזכותה היתה לעשות כן, ואין עדותו של מר פימה יכולה להוות משקל נגד לחוות הדעת מבחינה מקצועית. מאידך, בדיקת האינסטלטור מטעם התובע (מוצג ת/1), אף שאיננה ראיה מחייבת, תומכת גם היא במסקנות המומחה.

אעיר עוד בהקשר זה כי לא הובאה על ידי הנתבעת כל ראיה לטענתה כאילו ישנו פגם כלשהו בצנרת משותפת בבית (עמוד 7 שורות 10-11). גם המומחה, אשר בדק את הליקויים ברכוש המשותף, לרבות בסיוע מכשירי צילום, לא איתר פגם שכזה. ויודגש, המומחה בדק גם את הפיר שבו נטען כי ישנה צנרת משותפת פגומה (סעיף 1.4.9 לחוות הדעת).

אינני מקבל את טענת התובע כי המומחה קבע שמרבית הרטיבות מקורה בדירת הנתבעת - סעיף 2.1 לחוות הדעת קובע את מקורות הנזק ואינו קובע כל חלוקה בניהם. למעשה, מסעיף 2.2.4 לחוות הדעת עולה כי מקור הרטיבות מחולק בין הגורמים השונים, שכן, ללא ביצוע תיקונים, הן בדירת הנתבעת והן בגג העליון, לא ניתן יהיה להסדיר את הליקויים בדירת התובע.

העובדה כי על פי חוות הדעת עלות התיקונים בגג נמוכה מעלות התיקונים בדירת הנתבעת איננה מלמדת בהכרח על ה"תרומה" של כל אחד מהליקויים לנזקי הרטיבות. על פניו, המדובר בליקויים שונים המחייבים טיפול שונה - בגג נדרשת התקנת גגון בלבד בעוד בדירת הנתבעת נדרש תיקון המחייב, בין היתר, ביצוע איטום, החלפת ריצוף וכלים סניטריים וכיוצא ב. טיב והיקף התיקונים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 501/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנדרשים שונים ומשכך גם עלותם. ברי כי עלות התיקון בנסיבות אלו איננה מעידה על היקף הנזק שגורם הליקוי.

זאת ועוד. אין בידי לקבל את טענת התובע כי הליקויים שפורטו בחוות הדעת בגג הבית תוקנו. מן התמונות שצורפו עולה כי בוצע תיקון איטום כלשהו בגג (וגם תיקון זה לא הוכח כדבעי, לא בקבלה, לא בפירוט העבודה ולא בעדות המבצע (ר' עמוד 6 שורות 15-17)). אולם, לא הותקן כל חיפוי כנדרש בסעיף 2.2.2 לחוות הדעת (עמוד 6 שורה 24). משכך, העובדה כי הרטיבות ממשיכה איננה מעידה כי מקורה דווקא בדירת הנתבעת או עיקרה בה. למעשה, העבודות המשמעותיות הנדרשות על פי חוות הדעת לא בוצעו לא ברכוש המשותף ולא בדירת הנתבעת.

לאור כל האמור לעיל אני מוצא לנכון לקבל את התביעה בחלקה כלהלן:

1. אני מחייב את הנתבעת לבצע את כל העבודות כמפורט בסעיף 2.2.1 לחוות הדעת.

העבודות יבוצעו על ידי הנתבעת, על חשבונה, באופן מקצועי על ידי איש מקצוע מוסמך. בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודה תמסור הנתבעת לתובע אישור בכתב מאיש המקצוע על ביצוע העבודה כולל פירוט העבודות שבוצעו.

העבודות יבוצעו בתוך 21 יום מהיום.

2. לאור העובדה כי מקור הרטיבות בדירת התובע הינו משולב - הן מדירת הנתבעת והן מהרכוש המשותף, ולאור העובדה כי לא ניתן לבצע תיקונים בדירתו אלא רק לאחר הסדרת כל הליקויים שאותרו בחוות הדעת (סעיף 2.2.4 לחוות הדעת), אני מוצא מקום לחייב את הנתבעת לבצע עבודות תיקון בדירת התובע.

אולם, מאחר וגם לנתבעת חלק בנזקים בדירת התובע, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע בגין השתתפות בעלות התיקונים בדירתו סך של 1,300 ₪.

הסך הנ"ל ישולם על ידי הנתבעת לתובע בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

3. לאור העובדה כי מקור הרטיבות בדירת התובע הינו משולב כאמור, אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד ישא בהוצאותיו בתיק זה, לרבות בעלות המומחה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן בלשכתי היום כ"ג אדר תשע"ג, 05 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב